

0002797-83.2018.8.26.0400

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... e processado por mais de uma vez por tráfico de drogas e há informações que ele realmente dedica-se ao tráfico de entorpecentes." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Milton Vieira Filho, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 08), que: "fazia patrulhamento com o seu parceiro Carmo Ribeiro entre os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

0002797-83.2019.8.26.0400 - lauda

Conclusos os autos ao MM. Juiz em 22 de agosto de 2022.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002797-83.2018.8.26.0400

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

Edson Rodrigo dos Santos

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Edson Rodrigo dos Santos, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 65/67).

Determinou-se o processamento (fls. 69/70).

A parte processada, devidamente notificada (fls. 78), apresentou resposta escrita (fls. 107/114). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 18 de maio de 2020 (fls. 115/116) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi citada pessoalmente (fls. 139).

Em audiência (fls. 140/141 e 208/209 [TA]), foram inquiridas cinco testemunhas

arroladas em comum; ao final, a parte processada foi interrogada.

Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (fls. 214/218), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade do contexto fático denunciado e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus Criminal n. 2257842-55.2019.8.26.0000, da 3ª Vara Judicial da Comarca de Bebedouro – Rel. Des. REINALDO CINTRA TORRES DE CARVALHO, V.U., j. 25/01/2020), argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP) (fls. 221/227)

II – DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é improcedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 03/05 [B0]), do auto de exibição e apreensão (fls. 06 [AEA] e 29 [imagem]) e do laudo pericial toxicológico definitivo (fls. 43/44 [LPTox]), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte de certeza (demonstração e comprovação).

Contextualizo e, ao final, explico.

A testemunha Carlos Elias do Carmo Ribeiro, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 07), que: "fazia patrulhamento com o seu parceiro Vieira entre os Jardins Santa Fé e Paulista, quando avistaram o averiguado Gustavo Vasques Carreira em uma rua escura tentando dar partida numa motocicleta; acharam suspeita a atitude, por isso decidiram abordá-lo para averiguação; observou que ele trazia uma sacolinha branca pendurada no guidão da motocicleta, muito leve, e ao ver o que tinha no seu interior, constatou tratar-se de um pequena porção de maconha; Gusvato então disse que estava trabalhando de moto taxista e havia sido chamado pela empresa Ligeirinho para pegar uma encomenda na Rua 4, n. 509, no Jardim Santa Fé e entrega-la na Rua Manoel Zanin, 213, no Jardim Santa Ifigênia; nesse endereço foi atendido por Edson Rodrigo dos Santos, que lhe entregou a sacolinha, amarrada nas alças, pedindo que não a abrisse e entregasse diretamente para o recebedor, ao endereço já mencionado; Vieira procedeu busca pessoal em Gustavo e no bolso de sua calça encontrou uma pedra de crack, o qual disse que era de sua propriedade para uso pessoal; Gustavo disse que quando pegou a sacolinha na casa de Edson, viu que na garagem havia um carro branco com umas partes 'descascadas na traseira'; o depoente retornou à casa de Edson e o automóvel não estava mais na garagem; procedeu diligências na cidade e encontrou o automóvel citado por Gustavo, que estava na posse de João Paulo dos Santos e de sua esposa Tania Pereira, os quais disseram que haviam recebido-o emprestado de Edson, para que pudessem fazer oração para uma criança, cujo imóvel foi indicado por ele; dentro do veículo encontraram a CNH de Edson e Gustavo apontou a fotografia do documento como sendo da pessoa de Edson, o mesmo rapaz que lhe entregou a sacolinha, que continha a porção de maconha; o depoente diligenciou na Rua Manoel Zanin, n. 313, para saber se alguém ali havia feito o pedido de alguma coisa, mas na rua não existe esse numeral; esclarece que Edson já foi preso e processado por mais de uma vez por tráfico de drogas e há informações que ele realmente dedica-se ao tráfico de entorpecentes." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Milton Vieira Filho, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 08), que: "fazia patrulhamento com o seu parceiro Carmo Ribeiro entre os Jardins Santa Fé e Paulista, quando avistaram o averiguado Gustavo Vasques Carreira em uma rua escura tentando dar partida numa motocicleta; acharam suspeita a atitude, por isso decidiram abordá-lo para averiguação; observou que ele trazia uma sacolinha branca pendurada no guidão da motocicleta, muito leve, e ao ver o que tinha no seu interior, constatou tratar-se de um pequena porção de maconha; Gusvato então disse que estava trabalhando de moto taxista e havia sido chamado pela empresa Ligeirinho para pegar uma encomenda na Rua 4, n. 509, no Jardim Santa Fé e entrega-la na Rua Manoel Zanin, 213, no Jardim Santa Ifigênia; nesse endereço foi atendido por Edson Rodrigo dos Santos, que lhe entregou a sacolinha, amarrada nas alças, pedindo que não a abrisse e entregasse diretamente para o recebedor, ao endereço já mencionado; o depoente procedeu busca pessoal em Gustavo e no bolso de sua calça encontrou uma pedra de crack, o qual disse que era de sua propriedade para uso pessoal; Gustavo disse que quando pegou a sacolinha na casa de Edson, viu que na garagem havia um carro branco com umas partes 'descascadas na traseira'; o depoente retornou à casa de Edson e o automóvel não estava mais na garagem; procedeu diligências na cidade e encontrou o automóvel citado por Gustavo, que estava na posse de João Paulo dos Santos e de sua esposa Tania Pereira, os quais disseram que haviam recebido-o emprestado de Edson, para que pudessem fazer oração para uma criança, cujo imóvel foi indicado por ele; dentro do veículo encontraram a CNH de Edson e Gustavo apontou a fotografia do documento como sendo da pessoa de Edson, o mesmo rapaz que lhe entregou a sacolinha, que continha a porção de maconha; o depoente diligenciou na Rua Manoel Zanin, n. 313, para saber se alguém ali havia feito o pedido de alguma coisa, mas na rua não existe esse numeral; esclarece que Edson já foi preso e processado por mais de uma vez por tráfico de drogas e há informações que ele realmente dedica-se ao tráfico de entorpecentes." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Antonio Beloni, que é membro da Polícia Civil, declarou, em Juízo, que: "na época dos fatos, em meados de 2018, foi feito um relatório para apurar se Edson era ou não traficante. Foram feitas buscas nos sistemas disponíveis, onde se apurou a existência de diversos boletins de ocorrência contra ele, inclusive com prisão em flagrante, relacionados ao tráfico de drogas. Foi apurado, ainda, que o denunciado realizava o tráfico ilícito de entorpecentes nos bairros Santa Fé, Campo Belo e Boa Esperança, sendo conhecido por populares como traficante."

A testemunha João Paulo Torres, que é amigo do acusado, declarou, perante a autoridade policial (fls. 09), que: "tanto o depoente quanto sua esposa, Tania Aparecida Pereira, são pastores e foram procurados, em sua residência, por Edson Rodrigo dos Santos, a quem chamam de 'Edi', para orarem por uma criança enferma, passando o endereço da casa dele e, para tanto, entregou-lhes o carro dele, um GM Astra Branco, contudo, não seguiu junto, indo embora a pé; já na residência da criança, no Jardim Santa Fé, perto do fim da Avenida Manoel Cunha, enquanto sua esposa entrou na casa para fazer a oração, o depoente, percebendo que o carro afagou e não pegava na partida, saiu para dar um 'tranco'; foi nesse momento que chegaram os policiais militares e o abordaram, fazendo a apreensão do automóvel, posto que o declarante não possui carteira de habilitação. Só aqui na delegacia viu que Gustavo Vasques Carreira encontrava-se nesta Delegacia, não sabendo o motivo pelo qual está aqui. O depoente não tem envolvimento com drogas. Não sabe sobre a droga apreendida nesta Delegacia." Em Juízo, confirmou as declarações extrajudiciais.

A testemunha Gustavo Rodrigues Vasques Carreira, que era moto-taxista, declarou, perante a autoridade policial (fls. 10), que: "presta serviços esporádicos (free lance) para as empresas de Olímpia; recebeu um chamado da empresa Ligeirinho para pegar uma encomenda na Rua 4, n. 509, no Jardim Santa Fé; nesse endereço foi

recebido por Edson Rodrigo dos Santos, pessoa que não conhece, o qual lhe entregou uma sacolinha plástica branca, bem leve, com um nó nas alças, dizendo-lhe para não abrir e entregá-la na Rua Manoel Zanin, n. 313, no Jardim Santa Ifigênia, não dizendo o nome do recebedor, tão somente que ele estava na rua, em frente de casa esperando-o; Edson lhe entregou a sacolinha no portão e viu que dentro da garagem havia um veículo branco, que tinha uns 'descascados na traseira'; o pagamento da corrid foi feito por Edson, que lhe pagou R\$ 6,00; reconhece Edson Rodrigo dos Santos, pela fotografia de sua CNH, a qual foi apreendida no interior do veículo GM Astra, GWV-8654, que estava na posse de João Paulo Torres; no caminho para o destino, entre o Jardim Santa Fé e o Jardim Paulista, a sua motocicleta afogou e foi nesse momento, enquanto tentava fazê-la pegar, que chegaram os policiais e fizeram a apreensão da sacolinha que carregava no guidão; só então viu que dentro da sacolinha havia uma pequena porção de maconha, até então sem que soubesse tratar-se de entorpecente; os policiais fizeram busca pessoal no declarante e no bolso de sua calça apreenderam uma pedra de crack, que o declarante reconhece a propriedade, posto que faz uso desse entorpecente; nega, por fim, envolvimento com o tráfico de drogas e que estivesse fazendo entregas de droga para clientes de Edson; o crack que tinha consigo não destinava-se a vender e não era mercadoria que deveria ser entregue. Volta a afirmar que embora a sacolinha não tivesse peso, não relacionou isso a uma suposta porção de maconha." Em Juízo, não confirmou as declarações extrajudiciais; ao contrário, negou receber do acusado a encomenda cujo conteúdo desconhecia.

O acusado não foi ouvido pela autoridade policial (fls. 58).

Em Juízo (v. TA), negou a imputação criminosa.

"Por ocasião dos fatos, estava em sua residência, juntamente com os pastores João Paulo e Tânia, quando ficou sabendo de fatos envolvendo sua pessoa. Solicitou que o pastor João Paulo guardasse o seu veículo, ocasião em que os agentes policiais militares abordaram o pastor, bem como o moto-taxista Gustavo. Na ocasião, não foi conduzido até a Delegacia de Polícia. Nunca remeteu nenhum tipo de droga por meio do moto-taxista Gustavo, inclusive não o conhece. Não alegou nada pessoal contra as pessoas inquiridas."

Pois bem.

2.1.1Do tráfico ilícito de drogas

Nos termos do art. 33, caput, da LD, "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", configura o crime de tráfico ilícito de drogas.

O tipo penal, vejam, é "importar" (fazer vir; trazer, introduzir mercadorias de outro País), "exportar" (enviar, remeter, vender para fora do País ou do Estado), "remeter" (mandar; enviar; recomendar; fazer entrega; expedir; encaminhar; destinar), "preparar" (aprontar; arranjar; obter [um corpo qualquer] por meio de composição ou decomposição; compor; dosear; urdir; maquinar; pôr em condições de servir; predispor), "produzir" (dar origem a; causar; fabricar), "fabricar" (produzir na fábrica; manufaturar, preparar; inventar; engendrar), "adquirir" (obter; comprar; adquirir), "vender" (alienar; ceder por certo preço; trocar por dinheiro; negociar; não conceder gratuitamente; sacrificar por dinheiro ou por interesse; entregar mediante remuneração; dispor do que possui a troco de dinheiro), "expor à venda" (apresentar; mostrar), "oferecer" (dar; facultar; levar à presença de; mostrar), "ter em depósito" (pôr em depósito; armazenar; guardar [em lugar seguro]; dar a guardar temporariamente), "transportar" (conduzir; levar de um

lugar para outro; enlevar; arrebatado; transpor), "trazer consigo" (conduzir ou transportar para cá; fazer-se acompanhar), "guardar" (vigiar; vigilar; conservar; manter), "prescrever" (receitar; ministrar), "ministrar" (prestar; fornecer; aplicar), "entregar" (dar; ceder; confiar) "a consumo" (elemento subjetivo específico [pela interpretação contextual]) ou "fornecer" (promover; abastecer; garantir; ministrar; proporcionar ou ministrar o necessário a) "drogas" (as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União [art. 2º da LD]), "ainda que gratuitamente" (animus sine lucro captando), "sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (elemento normativo).

A redação do art. 33, caput, da LD, diferentemente do disposto nos arts. 28, caput (porte ilícito de drogas para consumo pessoal), e 33, § 1º, III (utilização ilícita de bem para o tráfico ilícito de drogas ou com o seu consentimento), da LD, não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas há consenso doutrinário (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 4.ª edição – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. BACILA, Carlos Roberto; RANGEL, Paulo. Comentários penais e processuais penais à lei de drogas. – 1.ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007. MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legislação penal especial. 7.ª edição – São Paulo: Atlas, 2004. MARCÃO, Renato. Tóxicos: lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 – nova lei de drogas. – 4.ª edição – São Paulo: Saraiva, 2007. JESUS, Damásio de. Lei antidrogas anotada – comentários à lei n. 11.343/2006. – 9.ª edição – São Paulo: Saraiva, 2009. GOMES, Luiz Flávio; BIANCHINI, Alice, CUNHA, Rogério Sanches, OLIVEIRA, William Terra de. Lei de drogas comentada. 3.ª edição – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008), referendado pela jurisprudência (STF – Primeira Turma – Habeas Corpus 69.806-GO – Rel. Min. Celso de Mello, DJ, Seção I, 04/06/1993; STJ – Sexta Turma – AREsp 1.790.656-SC – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 03; TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 – Rel. Des. Paulo Rossi, V.U., j. 20/06/2011; TJGO – ACrim. n. 33578-9/213 – Rel. Des. Jamil Pereira de Macedo, DJGO 11/11/2008; RT 729/542 e 114/357), de que, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, exige-se a vontade de participar da produção e da circulação de drogas (a intenção de comercializar drogas ilícitas).

Não se exige, todavia, a exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002166-76.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 21/08/2019, p. 11).

Por se tratar de infração permanente (TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 03/04), entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (art. 313 do CPP).

Das dezoito condutas descritas no art. 33, caput, da LD (tráfico ilícito de drogas), o art. 28, caput, da LD (porte ilícito de drogas para consumo pessoal) descreve cinco idênticas (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo).

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal (art. 28, caput, da LD), ou alheio (art. 33, caput, da LD), o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos), e não ao conhecimento (avaliação pessoal) dos agentes de segurança pública a respeito da fama da parte ré (odioso critério subjetivo) (STJ – Sexta Turma – AREsp 1.790.656-SC – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 04).

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética - 3. ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 - São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 105).

Não são excludentes, consigno, os tipos penais relativos ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD) e ao porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000357-36.2015.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JAIME FERREIRA MENINO, V.U., j. 10/09/2019, p. 14).

A coincidência das figuras é comum (TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 08).

"Existe a possibilidade de critério para se imaginar a justeza de uma guerra. Talvez se dissesse que, na guerra contra o tráfico, na guerra contra a bandidagem, na guerra contra a corrupção, aí, sim, há uma justeza porque a causa é nobre" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética - 3. ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 - São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 106).

Valho-me, pois, dessa explicação.

Respeitada a versão do acusado, entendo que, confrontada com o quadro de provas produzido, está absolutamente isolada (solitária) e contraditória (contraposta) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000109-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. XISTO RANGEL, V.U., j. 22/01/2020, p. 05), de modo que as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo fundado para desacreditá-las (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500329-52.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 14/10/2021, p. 08; STJ - Quinta Turma - AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO - Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 14/06/2022 ["Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese."]), penso.

Regularmente periciadas (LPTox), as drogas localizadas e apreendidas são proscritas pela Portaria MS/SVS n. 344/1998 - Anexo Lista E, item 1 (CANNABIS SATIVUM [planta que pode originar substância entorpecente ou psicotrópica], conhecida popularmente por maconha).

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, a prova da alegação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor da ação penal (versão exculpatória) incumbe à parte processada e é de inteira e exclusiva responsabilidade sua (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0001619-70.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. AMARO THOMÉ, V.U., j. 02/09/2019, p. 08; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000055-02.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 30/01/2020, p. 05).

E, nesse aspecto, o acusado, posto alegar, não provou.

Por ocasião das alegações finais escritas (memorial), o Ministério Público, ao confrontar os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do acusado, dissertou, com precisão, a dinâmica dos fatos, a saber (fls. 216/217):

"Em que pese a versão dada pelo denunciado, negando a prática delitiva, e da testemunha Gustavo, esta última dada em juízo, no sentido de que não era Edson a pessoa que pediu para que ele fizesse a entrega de uma encomenda, a qual descobriu-se tratar-se de maconha, não resta dúvidas de que o denunciado, na ocasião, realizou o tráfico ilícito de drogas.

Com efeito, na data dos fatos, os policiais Milton e Carlos abordaram o mototaxista Gustavo, que foi surpreendido na posse de maconha e de crack. A maconha estava dentro de um envelope. Já o crack estava no bolso do mototaxista.

Tanto em juízo como perante a autoridade policial, os depoimentos dos policiais foram, de forma coesa, nesse sentido. Os agentes da lei ainda afirmaram que Gustavo, quando da abordagem, indicou o endereço onde pegou a encomenda (maconha), qual seja a Rua 4, 509, bairro Santa Fé, bem como relatou que quem lhe entregou o pacote foi um indivíduo de nome Edson, sendo que na garagem da residência havia um veículo branco estacionado.

Durante diligência os policiais lograram parar um veículo branco andando pela rua e, embora não fosse conduzido por Edson, era de sua propriedade, sendo que seus documentos pessoais estavam no interior do veículo.

Ao apresentar a foto contida no documento de Edson a Gustavo, este o reconheceu como sendo o indivíduo que lhe entregou a droga.

Tal relato não consta só do depoimento dos policiais, mas também das declarações prestadas por Gustavo na Delegacia de Polícia (fls. 10), onde narrou com detalhes toda a corrida, desde a retirada da encomenda das mãos de Edson até a abordagem policial. Gustavo, de forma expressa, ao ser confrontado com a CNH de Edson, o reconheceu como sendo o indivíduo que lhe entregou a droga.

Assim, nota-se que o depoimento dos policiais é coerente e converge com as declarações prestadas por Gustavo perante a autoridade policial, não pairando qualquer dúvida sobre a lisura dessas declarações.

Denota-se, aliás, que Gustavo é usuário de drogas, na medida em que assumiu a propriedade da pedra de crack encontrada em seu poder. Por outro lado, Edson é figura bastante conhecida pela prática do tráfico de drogas em diversos bairros da cidade de Olímpia (fls. 32), conforme noticiado pelo investigador Antônio Beloni, sendo certo que essas circunstâncias influenciaram na mudança de versão apresentada por Gustavo em juízo, pois certamente tem medo de sofrer alguma represália caso aponte o denunciado como o sujeito que lhe entregou a droga para ser transportada. Por fim, a negativa de Edson, por tudo quanto explicitado, há de ser refutada, já que as provas constantes nos autos não deixam dúvidas de que foi ele quem entregou a droga a Gustavo, para que fosse levada a outra pessoa, no Jardim Santa Ifigênia, o que configura o tráfico ilícito de drogas."

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, remeteu, para consumo alheio (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), as drogas apreendidas (AEA [individualizada]), indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

Eis o meu convencimento.

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa – resultados normativo e naturalístico – nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da LD.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407; TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 07], secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

A perversidade do tráfico ilícito de drogas destrói a base da sociedade (art. 226, caput, da CF), que, pelos efeitos permanentes (dependências física e psicológica) da infração penal praticada pela parte ré, sente a desordem concreta (palpável), e sem ordem não há progresso.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.3Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de “circunstâncias judiciais”), com preponderância deste em relação àquele (STJ – Habeas Corpus n. 688.099-SP, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS, j. 11/03/2022, p. 04; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1501137-43.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, V. U., j. 22/03/2021, p. 10); (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), particularmente.

Antes, porém, sintetizo os dados processuais da parte ré:

Tempo do fato: 23/04/2018

Folha de Antecedentes

Autos
(referência)

Data do fato
(específica)

T. em julgado (processo)

Certidão
Criminal

T. em julgado (extinção)

Classificação
penal

204/205 (1)
0005476-13/2005
24/05/2005
21/08/2006
184/185
26/10/2009
Antecedentes
205 (2)
0003610-62/2008
09/05/2008
07/04/2009
183/184
28/01/2019
Art. 28 da LD
205 (3)
0010973-66/2009
27/11/2009
11/07/2011
186/188
28/01/2019
Antecedentes
*
1500115-95/2018
29/09/2018
21/06/2021
188/189

Registro criminal
*

0008579-62/2004
14/10/2004
20/07/2007
186

Antecedentes

A considerar esse quadro descritivo (TJSP - 1ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500192-56.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO GONÇALVES, V.U., j. 08/05/2021, p. 06; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000753-62.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCOS CORREA, V.U., j. 11/07/2022, p. 03/04 ["O magistrado fez uma tabela informando didaticamente quais condenações utilizou para efeito de maus antecedentes e quais utilizou para efeito de reincidência."]), início a dosimetria.

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade e (ii) os múltiplos antecedentes são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base,

majorando-a de 4/6 (quatro sextos), em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

A justificar a base penal fixada acima do mínimo cominado, CONSIDERO, atribuindo-se, para cada circunstância, a fração mínima estabelecida pelo Código Penal (1/6) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 17 [1/6]), ressalvada situação excepcionalíssima (a multiplicidade dos antecedentes [3/6], no caso vertente), os itens judiciais apontados. Explico:

Da culpabilidade: No entender deste magistrado, o contexto criminoso apresenta elevadíssimo grau de reprovabilidade e censurabilidade, na medida em que a localização geográfica do Parque Aquático Thermas dos Laranjais, na região da Comarca da Estância Turística de Olímpia (localizada nas proximidades da divisa dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, às margens do Rio Grande), o parque aquático mais visitado do Brasil e da América Latina e o 4º mais visitado em todo o mundo (em 2018, mais de 2,6 milhões de visitantes), ao contrário de outras Comarcas, desperta a prática da traficância, aptidão atrativa (vis attractiva) essa que não pode ser ignorada pelo Estado, de modo a transformar os agentes públicos, no jargão forense, “enxugadores de gelo”, pois o comportamento em questão, infelizmente, mostra-se bastante acentuado na região noroeste paulista (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0004636-51.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI, V.U., j. 27/11/2016, p. 06; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500225-46.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 22/22/2022, p. 08 [“Pondere-se que essa alta culpabilidade, em nosso sentir, deveria caracterizar circunstâncias do crime. Vale dizer, a traficância em local tão visitado merecia majoração desta circunstância, com a devida vênica, pois a comercialização para tamanho público seria bem mais facilitada. De todo modo, o aumento à pena-base tem fundamento e merece ser mantido.”]; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500061-32.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 21/08/2020, p. 08; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005627-90.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, V.U., j. 31/07/2018, p. 03; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelações n. 0002510-23.2018.8.26.0400 e n. 0000218-65.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LUÍS SOARES DE MELLO NETO, V.U., j. 06/04/2020 e j. 12/10/2019, p. 09, respectivamente; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000524-82.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.^a Des.^a IVANA DAVID, V.U., j. 22/10/2019, p. 05; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000382-78.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO, V.U., j. 24/09/2019, p. 06; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelações n. 1500348-58.2019.8.26.0557 e n. 0000733-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB FILHO, V.U., j. 15/04/2020 e j. 11/12/2018, p. 05 e 04, respectivamente; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003945-03.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.^a Des.^a CLÁUDIA LÚCIA FONSECA FANUCCHI, V.U., j. 12/02/2019, p. 08; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501167-78.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 08/04/2022, p. 10; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 09; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003377-84.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 04/11/2020, p. 05; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal

- Apelação n. 0001150-53.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA, V.U., j. 07/10/2019, p. 04; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000097-71.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 31/01/2019, p. 09; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500017-62.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 11/04/2022, p. 18/19; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001633-83.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, V.U., j. 13/03/2019, p. 05; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003837-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 23/05/2018, p. 05; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003167-18.2013.8.26.0439, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto - Rel. Des. ROBERTO MORTARI, V.U., j. 5/03/2015; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001092-50.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEXANDRE CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA, V.U., j. 06/02/2020, p. 08; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000492-77.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JÚLIO CAIO FARTO SALLES, V.U., j. 26/09/2019, p. 05; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelações n. 0001091-36.2016.8.26.0400 e n. 0000995-50.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. SÉRGIO ANTÔNIO RIBAS, V.U., j. 4/10/2018 e j. 12/03/2020, p. 11 e p. 09, respectivamente; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500221-57.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO GRASSI NETO, V.U., j. 20/04/2020, p. 07; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1502716-60.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 06/04/2020, p. 09; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000219-84.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JÚNIOR, V.U., j. 31/10/2019, p. 24; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 09; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500770-82.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª FÁTIMA GOMES, V.U., j. 31/03/2022, p. 10/11; TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003374-61.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 13/02/2020, p. 04; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005553-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 02; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000369-16.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª MARIA TEREZA DO AMARAL, V.U., j. 17/10/2018, p. 04; TJSP - 13ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005390-56.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA, V.U., j. 06/12/2018, p. 10; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501960-17.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MIGUEL MARQUES E SILVA, V.U., j. 25/11/2021, p. 06; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500733-06.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 27/02/2021, p. 03 ["havendo ampla fundamentação do Juízo nesse sentido."]; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000103-44.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. HERMANN HERSCHANDER, V.U., j. 06/12/2018, p. 04; TJSP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501791-30.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. CLAUDIO LIMA BUENO DE CAMARGO, V.U., j. 10/02/2022, p. 03/04; TJSP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0002764-64.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia -

Rel. Des. CLÁUDIO MARQUES, V.U., j. 29/11/2018, p. 04; TJSP - 16ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001464-96.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. OTÁVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO, V.U., j. 07/08/2019, p. 06; TJSP - 16ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0900341-28.2012.8.26.0439, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto - Rel. Des. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, V.U., j. 11/06/2013).

Dos antecedentes múltiplos: A parte ré apresenta dados desabonadores múltiplos - ou seja, diversas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado - da vida pregressa (v. quadro descritivo).

"Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (STJ - Terceira Seção - REsp 1.794.854/DF - Rel.^a Min.^a LAURITA VAZ, V.U., j. 23/06/2021 [item 9] [Tema 1.077]).

Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do CP (STF - Plenário - RE 593.818/SC - Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, V.M., j. 17/08/2020), porque, segundo o Relator, trata-se de institutos distintos com finalidade diversa na aplicação da pena criminal (TJSP - 12ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500103-33.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. VIÇÔ MANAS, V.U., j. 02/03/2022, p. 04).

No entender deste magistrado, a existência de múltiplos antecedentes criminais permite o magistrado, à míngua (na falta) de investigação social e exame psicológico, concluir, sem sombra de dúvidas, que se trata de pessoa com conduta social e personalidade claramente comprometidas (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001090-85.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 27/10/2019, p. 07).

Dos antecedentes desconsiderados: A parte ré apresenta dados desabonadores - ou seja, sentença penal condenatória transitada em julgado (v. quadro descritivo) - da vida pregressa, mas, de acordo com o entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça (TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500589-32.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.^a Des.^a MARIA DE LOURDES RACHID VAZ DE ALMEIDA, V.U., j. 19/10/2021, p. 05) e do Supremo Tribunal Federal (STF - Segunda Turma - RHC n. 178.512-SP - Min. Rel. EDSON FACHIN, V.M., j. 22/03/2022), a condenação pela prática da infração penal prevista no art. 28 da LD, posto (apesar de) compreender respeitosamente o contrário, não pode ser considerada, de sorte que não a pondero.

No entender deste magistrado, o preceito secundário do disposto no art. 28 da LD (infração penal sem semelhança com nenhuma outra [sui generis]) não se coaduna, deveras (realmente), com o disposto no art. 1º do Decreto-lei n. 3.914/1941 (Lei de Introdução ao Código Penal e à Lei de Contravenções Penais), mas, por obra da lei (ope legis), o Poder Legislativo, pela leitura do Capítulo III da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD), tipificou a conduta como crime (com penas diversas da privativa de liberdade) e, por isso e por certo (STF - Segunda Turma - RHC n. 178.512-SP - Min. Rel. EDSON FACHIN, V.M., j. 22/03/2022 [Nos termos do voto do Ministro NUNES MARQUES: "o porte de droga para uso pessoal mantém a natureza de crime, apesar de a lei não prever pena privativa de liberdade". O Ministro ANDRÉ MENDONÇA votou no mesmo sentido.]), deveria ser tratada.

Dos registros criminais desconsiderados: A parte ré apresenta dados desabonadores - ou seja, sentença penal condenatória transitada em julgado (v. quadro descritivo) - da vida pregressa, mas, de acordo com o entendimento do nosso E. Tribunal de

Justiça (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0005489-89.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO ORLANDO DE SOUZA, V.U., j. 03/06/2022, p. 04; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000571-08.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. CÉSAR MECCHI MORALES, V.M., j. 04/09/2021, p. 05; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001725-32.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO, V.U., j. 31/05/2022, p. 09), a condenação definitiva pela prática de contexto fático criminoso cometido posteriormente ao tempo do crime desta ação penal, posto (apesar de) compreender respeitosamente o contrário, não pode ser considerada, de sorte que não a pondero.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ – Terceira Seção – Resp 1.794.854-DF – Rel.^a Min.^a LAURITA VAZ, V.U., j. 23/06/2021 [item 9] [Tema 1.077]), "condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente", de sorte que, excluídas as circunstâncias impeditivas (reincidência, personalidade e conduta social do agente), os antecedentes, no entender deste magistrado, alcançariam condenações criminais transitadas em julgado, anteriores ou não, ao contexto fático criminoso processado e julgado.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, não observo nenhuma, de modo que fixo a pena provisória nos exatos termos da base penal.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.

A biografia criminal da parte ré impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da LD (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501721-13.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 14/07/2021, p. 05).

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, cujo valor diário da multa penal, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

2.4 Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Em face do princípio da especialidade (art. 12 do CP), o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos, LCH) e do art. 33, §§ 2º, a, e 3º, do CP, deve ser o FECHADO, porque, apesar da primariedade da parte ré, o crime processado e julgado é equiparado aos hediondos (art. 2º, caput, da LCH) e as circunstâncias não são favoráveis.

2.5 Da substituição da pena aplicada por outra espécie

Pelas mesmas razões, a pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, I (pena privativa de liberdade superior a 4 anos e crime cometido com violência ou grave ameaça à sociedade) e III (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie.

Se a gravidade singular da conduta (lesão corporal e ameaça, e.g.) impossibilita a

substituição da pena aplicada por outra espécie, com mais razão (a fortiori) deve impossibilitar a gravidade coletiva da conduta (TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005823-60.2016.8.26.0400 – Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. MARCO ANTÔNIO COGAN – V.U., j. 22/03/2018, p. 6; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus n. 2078906-82.2014.8.26.0000 – Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA – V.U., j. 22/05/2014; TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 9; TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1500404-14.2018.8.26.0400 – Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – Rel.^a Des.^a LÍDIA CONCEIÇÃO – V.U., j. 1º/07/2019, p. 4).

A singularidade é a síntese coletiva.

O crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa abrange, por certo, a narcotraficância, que lesa profundamente a saúde pública, atingindo toda a coletividade, toda a sociedade, principalmente a sua população mais jovem e vulnerável, com aumento dos índices de criminalidade, da desestrutura das famílias e de todo tipo de dano aos envolvidos (TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 0001609-55.2018.8.26.0400 – Rel.^a Des.^a ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI – Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – V.M., j. 05/10/2019, p. 05).

A gravidade do fato sob análise (sub judice) apresenta-se como circunstância distintiva (TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1501049-68.2020.8.26.0400 – Rel. Des. SULAIMAN MIGUEL NETO – Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca da Estância Turística de Olímpia – V.U., j. 10/02/2021, p. 07).

Além disso, por fomentar diversos outros crimes graves, gera desassossego à sociedade (TJSP – Câmara Especial – Habeas Corpus Cível n. 2100690-15.2019.8.26.0000 – Rel. Des. FERNANDO TORRES GARCIA – Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – V.M., j. 30/09/2019, p. 02).

Causa mal irreparável à sociedade.

2.6 Da suspensão condicional da pena

Ainda pelos mesmos motivos, a parte ré, nos termos do art. 77, caput (pena privativa de liberdade superior a 2 anos) e II (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis).

2.7 Do direito de recorrer em liberdade

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP e art. 2º, § 3º, da LCH, DESNECESSÁRIA a imposição de prisão ou outra medida cautelar à parte ré, que poderá apelar em liberdade, porque respondeu ao processo solta (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000033-41.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, j. 09/04/2019, p. 03: "Ora, se durante toda a instrução o acusado foi mantido no cárcere, temerário que agora, após a efetiva condenação pela prática de delitos gravíssimos, possa ser solto para recorrer."); TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – HC n. 0080825-14.2012.8.26.0000, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto – Rel. Des. FERNANDO MIRANDA, j. 19/07/2012: "É certo que o apelo em liberdade, tendo o paciente respondido ao processo preso, quando existiam somente indícios de autoria, seria um contra-senso conceder a ele, depois

de condenado, permissão para recorrer solto. Já está pacífico na jurisprudência dos EE. Tribunais Superiores que, salvo raríssimas exceções, plenamente justificadas, o normal é o réu, ao recorrer, permanecer na situação em que se encontra, isto é, preso, se custodiado cautelarmente e solto, se não." [grifei]).

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, a parte ré Edson Rodrigo dos Santos, portadora do RG n. 40.201.911 - SSP/SP, como incurso no art. 33, caput, da LD, às penas de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, cujo valor diário da multa penal determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

3.1 Das providências preliminares

Expeça-se, com o trânsito em julgado, mandado de prisão em desfavor da parte ré; com o cumprimento do mandado, guia de recolhimento definitiva em seu desfavor (art. 472, I, das NJCGJ).

3.2 Das custas processuais

Condene a parte ré, ainda, ao pagamento das custas